

0107076-50.2011.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Prisão Preventiva - 1565/2011 - Central de Flagrante - 4ª Seccional
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GIOVANE FRANCISCO SILVA DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

VISTOS.

GIOVANE FRANCISCO SILVA DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi condenado como incurso nas penas do artigo 157, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
1ª Vara Criminal
Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0107076-50.2011.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0107076-50.2011.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Prisão Preventiva - 1565/2011 - Central de Flagrante - 4ª Seccional
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GIOVANE FRANCISCO SILVA DE ANDRADE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

VISTOS.

GIOVANE FRANCISCO SILVA DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, ao

cumprimento de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, e requereu sua reabilitação criminal, nos termos dos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal (fls. 342/344)

Com o pedido, juntou os documentos de fls. 345/371. Manifestou-se o Ministério Público pelo deferimento do pleito, por considerar preenchidos os requisitos legais (fls. 373/374).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Para o deferimento da reabilitação, é necessário que estejam satisfeitos os seguintes requisitos: a) decurso do prazo de dois anos do cumprimento ou extinção da pena (artigo 94, caput, do CP.); b) domicílio do sentenciado no Brasil, durante aquele prazo; c) o bom comportamento público e privado do condenado; d) o ressarcimento do dano ou prova da impossibilidade, renúncia ou novação; e) apresentação de certidões comprobatórias de que não respondeu a qualquer outro processo penal, no mencionado prazo (artigo 744, inciso I do CPP).

No caso vertente, os referidos requisitos estão preenchidos, conforme se verifica pela documentação juntada, sendo a manifestação do Ministério Público favorável ao pedido. Portanto, o caso é de deferimento da reabilitação pretendida.

Ante o exposto, defiro o pedido do sentenciado GIOVANE FRANCISCO SILVA DE ANDRADE, qualificado nos autos, para reabilitá-lo das penas aplicadas no bojo deste feito e determinar o sigilo dos registros sobre o processo e condenação, com fundamento no artigo 93 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, promova a Serventia as anotações e comunicações necessárias, inclusive junto ao Distribuidor.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA